P U T U S A N

Nomor 664/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedek Suhendra Als Deboi;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rajawali II Gg. Pinguin XVI No.572 Kelurahan Tegal Sari Mandala Kecamatan Medan Denai Kota Medan
Agama : Islam;
Pekerjaan : belum bekerja;
2. Nama lengkap : Dumaris Br Hutabarat Als Maris;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 8 Mei 1992
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jalak XVI No.345 Kelurahan Tegal Sari Mandala Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Halman Simanullang, S.H., dkk Advokat-Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS) berkantor di Jalan Adi Sucipto No.7 Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 4 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 664/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDEK SUHENDAR als DEBOI dan terdakwa II DAMARIS Br. HUTABARAT als MARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I DEDEK SUHENDAR als DEBOI dan terdakwa II DAMARIS Br. HUTABARAT als MARIS masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bersih 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Gudang Garam; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam; Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas Untuk Negara;.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa I DEDEK SUHENDAR als DEBOI secara bersama-sama dengan terdakwa II DUMARIS Br. HUTABARAT als MARIS, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Rajawali II Gg. Pinguin XVI Kel. Tegal Sari Mandala Kec. Medan Denai Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Afriandy Gultom, saksi Samuel Jackson Purba dan saksi Dani Dicky M yang merupakan anggota Polri Polrestabes medan mendapakan informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Rajawali II Gg. Pinguin XVI Kel. Tegal Sari Mandala Kec. Medan Denai Kota Medan, yang kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, Selanjutnya dari hasil penyelidikan diketahui salah satu rumah di Jalan Rajawali II Gg. Pinguin XVI Kel. Tegal Sari Mandala Kec. Medan Denai Kota Medan merupakan tempat peredaran narkotika jenis sabu, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib, para saksi memasuki rumah tersebut tepatnya didalam kamar ditemukan seorang laki - laki yang mengaku bernama terdakwa I Dedek Suhendar als Deboi dan seorang perempuan mengaku bernama terdakwa II Dumaris Br. Hutabarat als Maris, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan satu buah tas diatas tumpukan kain didalam kamar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Gudang Garam yang setelah dibuka terdapat 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudan didalam tas tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dari keterangan para terdakwa merupakan uang hasil penjualan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, Selanjutnya para saksi mengintrogasi para terdakwa dan Terdakwa I mengakui benar bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa I yang terdakwa I beli dari ITO(belum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertangkap) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Tembung dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu gramnya, lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membantu terdakwa I untuk menjual kembali narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian para saksi membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1203/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangai oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 6,27 (enam koma dua tujuh) gram;

Kesimpulan : dari hasil analisis bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama Terdakwa I DEDEK SUHENDAR als DEBOI dan terdakwa II DUMARIS Br. HUTABARAT als MARIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I DEDEK SUHENDAR als DEBOI secara bersama-sama dengan terdakwa II DUMARIS Br. HUTABARAT als MARIS, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Rajawali II Gg. Pinguin XVI Kel. Tegal Sari Mandala Kec. Medan Denai Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melebihi 5 (lima) Gram", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Afriandy Gultom, saksi Samuel Jackson Purba dan saksi Dani Dicky M yang merupakan anggota Polri Polrestabes medan mendapakan informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Rajawali II Gg. Pinguin XVI Kel. Tegal Sari Mandala Kec. Medan Denai Kota Medan, yang kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, Selanjutnya dari hasil penyelidikan diketahui salah satu rumah di Jalan Rajawali II Gg. Pinguin XVI Kel. Tegal Sari Mandala Kec. Medan Denai Kota Medan merupakan tempat peredaran narkotika jenis sabu, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib, para saksi memasuki rumah tersebut tepatnya didalam kamar ditemukan seorang laki - laki yang mengaku bernama terdakwa I Dedek Suhendar als Deboi dan seorang perempuan mengaku bernama terdakwa II Dumaris Br. Hutabarat als Maris, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan satu buah tas diatas tumpukan kain didalam kamar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Gudang Garam yang setelah dibuka terdapat 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudan didalam tas tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dari keterangan para terdakwa merupakan uang hasil penjualan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, Selanjutnya para saksi mengintrogasi para terdakwa dan Terdakwa I mengakui benar bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa I yang terdakwa I beli dari ITO(belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Tembung dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu gramnya, lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membantu terdakwa I untuk menjual kembali narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian para saksi membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1203/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangai oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 6,27 (enam koma dua tujuh) gram;

Kesimpulan : dari hasil analisis bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama Terdakwa I DEDEK SUHENDAR als DEBOI dan terdakwa II DUMARIS Br. HUTABARAT als MARIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Petrus Sitepu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
   - Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapa terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada Hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib dirumahnya di Jalan Rajawali II Gg. Pinguin XVI No.572 Kelurahan Tegal Sari Mandala Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
   - Bahwa saksi dan rekan berawal mendapakan informasi dari masyarakat setempat adanya peredaran narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, saksi dan rekan memasuki rumah tepatnya didalam kamar ada Terdakwa I dan Terdakwa II;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari satu buah tas diatas tumpukan kain didalam kamar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Gudang Garam yang setelah dibuka terdapat 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram, kemudan didalam tas tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik,
   - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku narkotika jenis sabu tersebut milik mereka yang dibeli oleh terdakwa I dari seorang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bernama ITO (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Tembung dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) gramnya,

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Hengky Afriandi Gultom,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
   - Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapa terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada Hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib dirumahnya di Jalan Rajawali II Gg. Pinguin XVI No.572 Kelurahan Tegal Sari Mandala Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
   - Bahwa saksi dan rekan berawal mendapakan informasi dari masyarakat setempat adanya peredaran narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, saksi dan rekan memasuki rumah tepatnya didalam kamar ada Terdakwa I dan Terdakwa II;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari satu buah tas diatas tumpukan kain didalam kamar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Gudang Garam yang setelah dibuka terdapat 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram, kemudan didalam tas tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik,
   - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku narkotika jenis sabu tersebut milik mereka yang dibeli oleh terdakwa I dari seorang yang bernama ITO (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Tembung dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) gramnya,
   - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
   - Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Dani Dizcky M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
   - Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapa terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada Hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib dirumahnya di Jalan Rajawali II Gg. Pinguin XVI No.572 Kelurahan Tegal Sari Mandala Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
   - Bahwa saksi dan rekan berawal mendapakan informasi dari masyarakat setempat adanya peredaran narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, saksi dan rekan memasuki rumah tepatnya didalam kamar ada Terdakwa I dan Terdakwa II;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari satu buah tas diatas tumpukan kain didalam kamar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Gudang Garam yang setelah dibuka terdapat 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram, kemudan didalam tas tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik,
   - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku narkotika jenis sabu tersebut milik mereka yang dibeli oleh terdakwa I dari seorang yang bernama ITO (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Tembung dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) gramnya,
   - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
   - Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.
   - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang;
   - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapa terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada Hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib dirumahnya di Jalan Rajawali II Gg. Pinguin XVI No.572 Kelurahan Tegal Sari Mandala Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa hubungan terdakwa I dan Terdakwa II adalah hubungan berpacaran;
- Bahwa berawal saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk-duduk beberes didalam kamar milik mereka tidak lama kemudian datang saksi-saksi berpakaian preman masuk kedalam rumah dan menemui terdakwa I dan terdakwa II didalam kamar langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari satu buah tas diatas tumpukan kain didalam kamar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Gudang Garam yang setelah dibuka terdapat 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram, kemudan didalam tas tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku narkotika jenis sabu tersebut milik mereka yang dibeli oleh terdakwa I dari seorang yang bernama ITO (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Tembung dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) gramnya,
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bersih 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Gudang Garam; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan pada Hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib dirumahnya di Jalan Rajawali II Gg. Pinguin XVI No.572 Kelurahan Tegal Sari Mandala Kecamatan Medan Denai Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk-duduk beberes didalam kamar milik mereka tidak lama kemudian datang saksi-saksi berpakaian preman masuk kedalam rumah dan menemui terdakwa I dan terdakwa II didalam kamar langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari satu buah tas diatas tumpukan kain didalam kamar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Gudang Garam yang setelah dibuka terdapat 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram, kemudan didalam tas tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku narkotika jenis sabu tersebut milik mereka yang dibeli oleh terdakwa I dari seorang yang bernama ITO (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Tembung dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) gramnya,
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika tersebut
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1203/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangai oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 6,27 (enam koma dua tujuh) gram. Kesimpulan : dari hasil analisis bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama Terdakwa I DEDEK SUHENDAR als DEBOI dan terdakwa II DUMARIS Br. HUTABARAT als MARIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertim-bangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Permufakatan jahat Memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa I Dedek Suhendra Als Deboi dan Terdakwa II Damaris Br Hutabarat Asl Maris. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Para Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Para Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan pada Hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib dirumahnya di Jalan Rajawali II Gg. Pinguin XVI No.572 Kelurahan Tegal Sari Mandala Kecamatan Medan Denai Kota Medan;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk-duduk beberes didalam kamar milik mereka tidak lama kemudian datang saksi-saksi berpakaian preman masuk kedalam rumah dan menemui terdakwa I dan terdakwa II didalam kamar langsung melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari satu buah tas diatas tumpukan kain didalam kamar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Gudang Garam yang setelah dibuka terdapat 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram, kemudan didalam tas tersebut juga ditemukan 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik klip kosong, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik,

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku narkotika jenis sabu tersebut milik mereka yang dibeli oleh terdakwa I dari seorang yang bernama ITO (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Tembung dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) gramnya,

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika tersebut

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1203/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangai oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 6,27 (enam koma dua tujuh) gram. Kesimpulan : dari hasil analisis bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama Terdakwa I DEDEK SUHENDAR als DEBOI dan terdakwa II DUMARIS Br. HUTABARAT als MARIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bersih 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Gudang Garam; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dedek Suhendar Als Deboi dan Terdakwa II Damaris br Hutabarat Als Maris tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanyapidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu berat bersih 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Gudang Garam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam, dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui persidangan Video Teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
Firza Adriansyah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Eridawati, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)